

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 639/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

นายเทหรือเทวฤทธิ ฤทธิทอง

โจทก์

นายเทหรือเทวฤทธิ ฤทธิทอง จำเลย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,371,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ
ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี ฐานมีอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี
รวมจำคุก 22ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 137,157,156)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 101)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งยกคำร้องทั้งสองครั้ง(อันดับ 130,146)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
มีกำหนด 22 ปี ซึ่งเป็นโทษมีอัตราสูง จำเลยเคยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวมา 2
ครั้งแล้ว ศาลมีคำสั่งยกคำร้องถ้าจำเลยเจ็บป่วยถึงขนาดที่จำเป็นต้องรับการรักษา
นอกเรือนจำก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องดำเนินการให้อยู่แล้วยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
มีกำหนด 22 ปี ซึ่งเป็นโทษมีอัตราสูง จำเลยเคยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวมา 2
ครั้งแล้ว ศาลมีคำสั่งยกคำร้องถ้าจำเลยเจ็บป่วยถึงขนาดที่จำเป็นต้องรับการรักษา
นอกเรือนจำก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องดำเนินการให้อยู่แล้วยกคำร้อง

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ